

0017873-80.2018.8.26.0196
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Orlando Brossi Júnior
Comarca: Franca
Foro: Foro de Franca
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 17/05/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Walisson Lincon Almeida Gomes

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Orlando Brossi Júnior

Vistos.

Em cumprimento ao decidido no Agravo em Recurso Especial (págs. 315/319), com a correção determinada e tendo em vista que este juízo havia reconhecido o tráfico privilegiado, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Franca
Foro de Franca
3ª Vara Criminal
Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca - SP - cep 14402-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0017873-80.2018.8.26.0196 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
0017873-80.2018.8.26.0196
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Walisson Lincon Almeida Gomes

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Orlando Brossi Júnior

Vistos.

Em cumprimento ao decidido no Agravo em Recurso Especial (págs. 315/319), com a correção determinada e tendo em vista que este juízo havia reconhecido o tráfico privilegiado, o qual foi afastado em 2ª instância, procedo somente à correção do

regime inicial de cumprimento da pena, com sua substituição por restritivas de direito, mantidos os fundamentos e demais elementos da sentença de págs. 152/157.

"PELO EXPOSTO e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra WALISSON LINCON ALMEIDA GOMES, qualificado nos autos, para o fim de CONDENÁ-LO a pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 166 dias multa, no valor unitário mínimo legal, com fundamento no artigo 33, "caput", e seu parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06.

Fixo o regime ABERTO para cumprimento da pena, em conformidade com o Habeas Corpus coletivo nº 596.603 da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça.

No mais, o réu é primário e as circunstâncias indicam que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se mostra socialmente recomendável, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal, pelo que substituo aquela por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, por igual período, e prestação pecuniária, no montante equivalente a 01 salário mínimo, a ser destinada a instituição assistencial a ser definida oportunamente.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, o preceituado no artigo 99 da Lei nº 13.105/15.

P. R. I. C".

Intime-se o sentenciado e expeça-se Guia de Recolhimento definitiva.

P.R.I.C.

Franca, 17 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA